

징계 요구

1. 제 목 : 국유재산관리 업무처리 절차 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : 광주전남지역본부 여수지사 ㉮㉮㉮(5급)

가. 관련자 개요

위 관련자는 2021. 2. 1.부터 2023. 6. 29.¹⁾까지 광주전남지역본부 여수지사에서 근무하며 순천시, 여수시, 광양시 등 국유재산관리 업무를 담당하였다.

나. 신고 개요

광주전남지역본부 여수지사 ㉮㉮㉮ 대리(5급, 이하 직위 생략)가 2023. 6. 30.자로 의원면직²⁾을 신청함에 따라 업무 인수자인 ○○○○ 대리는 2023. 6. 29. 17시경 ㉮㉮㉮가 담당했던 가계정내역을 확인하던 중 10,036,800원이 기타미지급금으로 남아있는 것을 확인하였다.

1) 「인사발령」(인재경영실-3867, 2023. 6. 30.)에 따라 2023.6.30.자로 광주전남지역본부로 직무대기

2) 2023. 6. 30.자로 의원면직 예정이었으나 2023. 6. 30. 감사실에서 관련자에 대한 신고 접수 후 비위와 관련하여 조사를 착수하여 「인사규정」 제46조에 따라 의원면직이 제한됨

이에 해당금액이 환급대상 금액인 것으로 알고, 이를 환급해주기 위한 계좌 확인을 위해 주식회사 ▶▶ ●●● 대표에게 전화하였으나 해당 금액은 과오납금이 아닌 매각보증금이라는 얘기를 듣게 되었다.

다음 날인 2023. 6. 30. 10시경 주식회사 ▶▶ ●●● 대표와 본건 국유재산 현장에서 만나 ■■■■가 교부한 직인이 날인된 매매계약서 및 토지사용승낙서의 실물본을 확인하게 되었고, ■■■■가 처분승인을 받지 않고 직인을 무단으로 사용하여 매매계약서 및 토지사용승낙서를 교부한 사실을 알게 되었다.

이에 따라 ○○○○ 대리는 여수지사로 복귀 후 2023. 6. 30. 13시경 위 사실을 감사실로 신고하였다.

다. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 공사의 법령, 정관, 내규 및 상직자의 직무 명령을 충실히 준수하여야 한다고 되어 있다.

「수탁 국유일반재산 관리·처분업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제60조에 따르면 수의계약으로 국유재산을 매수하려는 자는 세칙 제6호의 매수신청서를 제출해야 한다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제13조에 따르면 국유재산을 매각할 경우 국유재산처분기준에 따라 총괄청의 승인이나 국유재산매각심의회 심의를 받는 경우를 제외하고는 부점장 승인을 거치도록 하고 있다.

또한, 세칙 제42조에 따르면 매각 예정가격은 매각하려고 하는 국유재산의 대장가격에 따라 하나의 감정평가법인의 평가액(대장가격 3,000만원 미만) 혹은 두 개의 감정평가법인의 평가액(대장가격 3,000만원 이상)을 산술평균한 금액으로 결정해야 한다고 되어 있고

세칙 제46조에 따르면 매매계약을 체결할 경우 세칙 별지 제16호 또는 제17호의 매매계약서를 작성하여야 한다고 되어 있다.

「국유재산법」 제7조에 따르면 누구든지 「국유재산법」 또는 다른 법률에서 정하는 절차와 방법을 따르지 아니하고는 국유재산을 사용하거나 수익하지 못하도록 되어 있고

이와는 별도로 요강 제25조에 따르면 가설건축물등의 설치가 필요한 경우에는 부점장의 승인³⁾을 받아 토지이용 내용 등을 구체적으로 명시하여 토지사용승낙서를 발급해야 한다고 되어 있다.

한편, 「기록물 관리세칙」 제17조제1항 및 제21조제1항에 따르면 최종결재권자의 결재가 끝난 문서의 시행을 위해서는 발신하는 문서에 발신자의 인장을 날인해야 하고, 특히 종이문서의 경우에는 인장보조관리자⁴⁾가 인장을 날인하여 발신하도록 되어 있고

「기록물관리세칙」 제47조제3항에 따르면 지사장은 인장보조관리자로서 인장을 사용할 때마다 별지 제7호서식의 문서발송대장(직인날인대장겸용)(이하 “문서발송대장”이라 한다)을 작성하고 관리하여야 한다고 되어 있다.

3) 「위임전결규정」 제3조에 따른 위임전결실행기준표 상 부점장 전결사항임

4) 지사의 경우 지사장이 인장보조관리자 업무를 수행함

따라서 국유재산에 관한 매매계약을 체결할 경우에는 매수신청인 으로부터 매수신청서를 접수받은 후 국유재산처분기준에 따른 승인자 으로부터 처분승인을 받는 등 세칙에서 정해진 사항을 준수하여야 하고

국가 외의 자에게 국유재산을 사용·수익하도록 하기 위해서는 승인자로부터 처분승인을 받아 매매계약을 체결한 후에 매매계약서와 토지사용승낙서를 교부하여야 하며, 이때 전자문서시스템이 아닌 종이 문서로 생산한 매매계약서 및 토지사용승낙서의 경우 지사장이 그 내용을 확인한 후 직인을 날인하고 문서발송대장에 기록하여야 한다.

라. 감사결과 확인된 문제점

그런데 신고사건에 대한 사실 확인을 위해 ㉡㉡㉡가 여수지사에 근무하면서(2021. 2. 1.~2023. 6. 30.) 처리했던 업무내역 전반에 대해 점검 하고 ㉡㉡㉡ 및 ㉡㉡㉡ 지사장(3급, 이하 직위 생략) 대상으로 문답 등 감사를 진행한 결과, 다음과 같이 ㉡㉡㉡의 비위행위가 확인되었다.

(1) 처분승인 없이 국유재산 매각보증금 사전 수령

㉡㉡㉡는 XX시청으로부터 2022. 5. 18. 용도폐지 인수⁵⁾한 국유재산 ‘전라남도 XX시 XX동 XX-X(1,224m², 구거)’ (이하 “본건 국유재산”이라 한다)에 대한 실태조사를 위해 국유재산 신규수탁 보고 이전인 2022. 4. 28. 본건 국유재산을 방문⁶⁾하였고

5) 국유재산 신규수탁보고(광주전남지역본부-106719, 2022. 5. 18.)

6) ㉡㉡㉡ 2차 문답서(2023. 7. 7.)에 따르면 통상적으로 국유재산 신규수탁 후 실태조사를 하는게 맞지만 ㉡㉡㉡는 주식회사 ▶▶ ㉡㉡ 대표로부터 이미 여러차례 연락을 받아 본건 국유재산이 갯벌화 등 문제가 있다는 사실을 인지하고 있었기 때문에 현장을 확인한 후 수탁여부를 결정하기 위해 실태조사를 먼저 실시했다고 진술함

본건 국유재산 현장에서 주식회사 ▶▶ ●●● 대표(용도폐지 신청인)와 광양시청 도로과 ㉠㉠㉠ 주무관⁷⁾과 만나 [그림 1] 국유재산실태조사서에서 언급하고 있는 바와 같이 본건 국유재산과 인접토지(전라남도 xx시 xx동 xx-xx, 주식회사 ▶▶ 소유)에 갯벌화 등 문제가 발생⁸⁾하고 있고, 주식회사 ▶▶은 본건 국유재산을 매수⁹⁾하여 본인 소유 토지와 함께 보수 공사를 진행하고자 하는 것을 확인하였다.

[그림 1] 본건 국유재산 실태조사서

“생략”

7) ㉠㉠㉠ 2차 문답서(2023. 7. 7.)에 따르면 ㉠㉠㉠ 주무관은 본건 국유재산이 갯벌화 등 문제가 있으니 공사에서 주식회사 ▶▶측이 개보수를 할 수 있도록 허가해주거나 매각을 해줄 수 있는지 문의하였다고 진술함

8) ㉠㉠㉠ 1차 문답서(2023. 7. 3.)에 따르면 본건 국유재산은 인접토지(전라남도 xx시 xx동 xx-xx)와 함께 갯벌화, 붕괴위험, 지반 연약화 등의 문제가 발생하고 있다고 진술함

9) ㉠㉠㉠ 1차 문답서(2023. 7. 3.)에 따르면 주식회사 ▶▶ □□□ 대표로부터 본건 국유재산에 대해 매수의사가 있음을 확인하고 매수신청서도 인터넷망 이메일로 접수받은 것 같다고 진술하였으나, 감사일 현재까지 주식회사 ▶▶이 매수신청서를 제출한 사실은 없는 것으로 확인됨

그리고 2022. 9. 21. ㉔㉔㉔는 본건 국유재산에 대해 감정평가를 의뢰하면서 처분승인¹⁰⁾을 받지 않은 채 감정평가를 의뢰¹¹⁾하는 사유에 대해서 [그림 2] 감정평가의뢰 결재문에 “인근 보수공사 진행중. 토지 가치 변경 등 고려하여 현시점에서 평가” 라고 그 사유를 기입하였다.

[그림 2] 감정평가의뢰 결재문

“생략”

10) 국유재산처분기준 40-3-17에 따라 국유재산매각심의회 심의를 통한 승인대상임

11) 통상적인 국유재산 매각절차는 처분승인을 받은 후 감정평가 의뢰를 하도록 하고 있음

2022. 10. 4. 본건 국유재산에 대한 감정평가가 완료(감정평가금액:145,656,000원) 되었으나 주식회사 ▶▶측이 감정평가 결과에 대한 이의(표준지 설정 오류 등)를 제기함에 따라 ◻◻◻는 이를 감정평가법인(감정평가법인 ◻◻◻ 광주전남지사)에 전달¹²⁾하였고, 해당 감정평가법인에서도 해당 이의를 수용¹³⁾ 후 재감정을 진행하여 2022. 11. 7. 재감정평가가 완료(감정평가 금액:100,368,000원)되었다.

이후 ◻◻◻는 여전히 본건 국유재산에 대한 처분승인을 받지 않고¹⁴⁾, 2022. 12. 16. 공사 명의를 가상계좌를 생성 후 주식회사 ▶▶에게 매각보증금 10,036,800원¹⁵⁾과 가상계좌를 안내¹⁶⁾하였고

2022. 12. 21. 주식회사 ▶▶이 공사 명의를 가상계좌로 매각보증금 10,036,800원을 입금하면서 ◻◻◻는 주식회사 ▶▶으로부터 처분승인 없이 매각보증금을 사전에 수령¹⁷⁾하였다.

12) ◻◻◻ 2차 문답서(2023. 7. 7.)에 따르면 ◻◻◻는 주식회사 ▶▶측의 이의제기가 타당하다고 생각되어 감정평가법인(감정평가법인 ◻◻◻ 광주전남지사)에 재감정 가능여부에 문의하였다고 진술함

13) 2023. 7. 10. 감정평가법인에 재감정을 수용하게 된 경위에 대해 확인한 결과, 주식회사 ▶▶의 이의제기 내용 중 본건 국유재산이 특히 지반이 연약하다는 점을 수용하여 감정평가 내용 중 표준지를 변경하지는 않고 획지조건(지세, 지반 등)을 수정하여 재감정평가를 하였음(재감정평가 보고서 p.14 참조)

14) ◻◻◻ 1차 문답서(2023. 7. 3.)에 따르면 ◻◻◻는 처분승인을 받지 않은 사유에 대해서 2022년 11월~12월 사이에 처분승인을 받기 위해 준비를 하였으나 당시 여수지사의 국유재산 매각 목표가 이미 초과됐기 때문에 2023년으로 처분승인을 미루었다고 진술하였으며, 2023년에는 건강상의 문제 등 개인사정이 생겨 업무처리가 늦어지게 되었고 2023. 5월 업무분장에서 광양시가 제외되면서 본건 국유재산에 대한 처분승인을 처리하지 못하게 됐다고 진술함

15) 감정평가액 100,368,000원의 10%에 해당하는 금액임

16) ◻◻◻ 2차 문답서(2023. 7. 7.)에 따르면 주식회사 ▶▶측에 매각보증금과 가상계좌를 언제, 어떤 방법으로 안내하였는지는 기억나지 않는다고 진술함

17) 해당 금액은 가상계좌로 입금되면서 선수금(업무) 가계정으로 남아있었으나 ◻◻◻는 선수금에 있던 매각보증금을 2023. 1. 3. 기타미지급금(업무)로 전표처리하였음. 이에 대해 ◻◻◻ 1차 문답서(2023. 7. 3.)에 따르면 ◻◻◻는 향후 주식회사 ▶▶에게 환급해 주기 위해 기타미지급금(업무)로 전표처리하였지만 여러사정으로 환급하지 못했고 2차 문답서(2023. 7. 7.)에서는 자신의 과오를 숨기려는 의도가 있었던 것도 맞다고 진술함

(2) 매매계약서 및 토지사용승낙서 등 임의작성 및 직인 무단 사용

그리고 ㉡㉡㉡는 2022. 12. 21. 공사 명의로 가상계좌로 매각보증금 10,036,800원이 입금된 후에도 본건 국유재산에 대한 처분승인을 받지 않고 있다가

2023. 2. 12.¹⁸⁾ 일과시간 이후 지사 직원 모두가 퇴근하여 사무실에 아무도 없는 상황에서 [그림 3] 매매계약서 및 토지사용승낙서를 임의로 작성한 후 금고에 보관되어 있던 인장을 꺼내어¹⁹⁾ 매매계약서 및 토지사용승낙서에 무단으로 직인을 날인하였고 문서발송대장에도 직인 날인 관련 내용을 기록하지 않은 사실이 확인되었다.

[그림 3] 임의로 작성한 매매계약서 및 토지사용승낙서

매매계약서(1page)	매매계약서(2page)	토지사용승낙서
“생략		

18) ㉡㉡㉡ 2차 문답서(2023. 7. 7.)에 따르면 ㉡㉡㉡는 매매계약서 및 토지사용승낙서를 주식회사 ▶▶에게 이메일로 보낸 당일 혹은 전일 일과시간 이후에 작성한 것으로 기억한다고 진술했고, 2023. 2. 13. 12:37에 이메일을 보낸 것으로 미루어 보아 매매계약서 및 토지사용승낙서는 2023. 2. 12. 일과시간 이후에 작성된 것으로 추정됨

19) ㉡㉡㉡ 문답서(2023. 7. 6.)에 따르면 ㉡㉡㉡가 기획서무업무를 담당하였기 때문에 ㉡㉡㉡는 금고를 열기 위한 비밀번호를 알고 있었다고 진술했다

그리고 다음 날인 2023. 2. 13. ㉮㉮㉮는 인터넷망 이메일을 통해 임의로 작성된 매매계약서 및 토지사용승낙서를 주식회사 ▶▶ ●●● 대표에게 송부²⁰⁾하면서 “원본은 오늘자 빠른등기로 우편 발송 진행했습니다. 계약서 별도 회신등은 하지 않으셔도 되며, 1부 보관하고 계시면 됩니다. 법인 직인 날인하시어 각종 업무 등에 활용하시면 되겠습니다.” 라고 이메일 본문을 작성하였고, 당일인 2023. 2. 13. 익일 특급 우편으로 주식회사 ▶▶으로 매매계약서 및 토지사용승낙서 실물을 발송한 것으로 확인되었다.

이에 대해 ㉮㉮㉮는 2023. 7. 7. 실시한 문답에서 처분승인과 매매 계약 체결 없이 매매계약서 및 토지사용승낙서를 임의로 작성하고 무단으로 직인을 날인하여 주식회사 ▶▶에게 교부한 내용에 대해서 모두 사실임을 인정하였다.

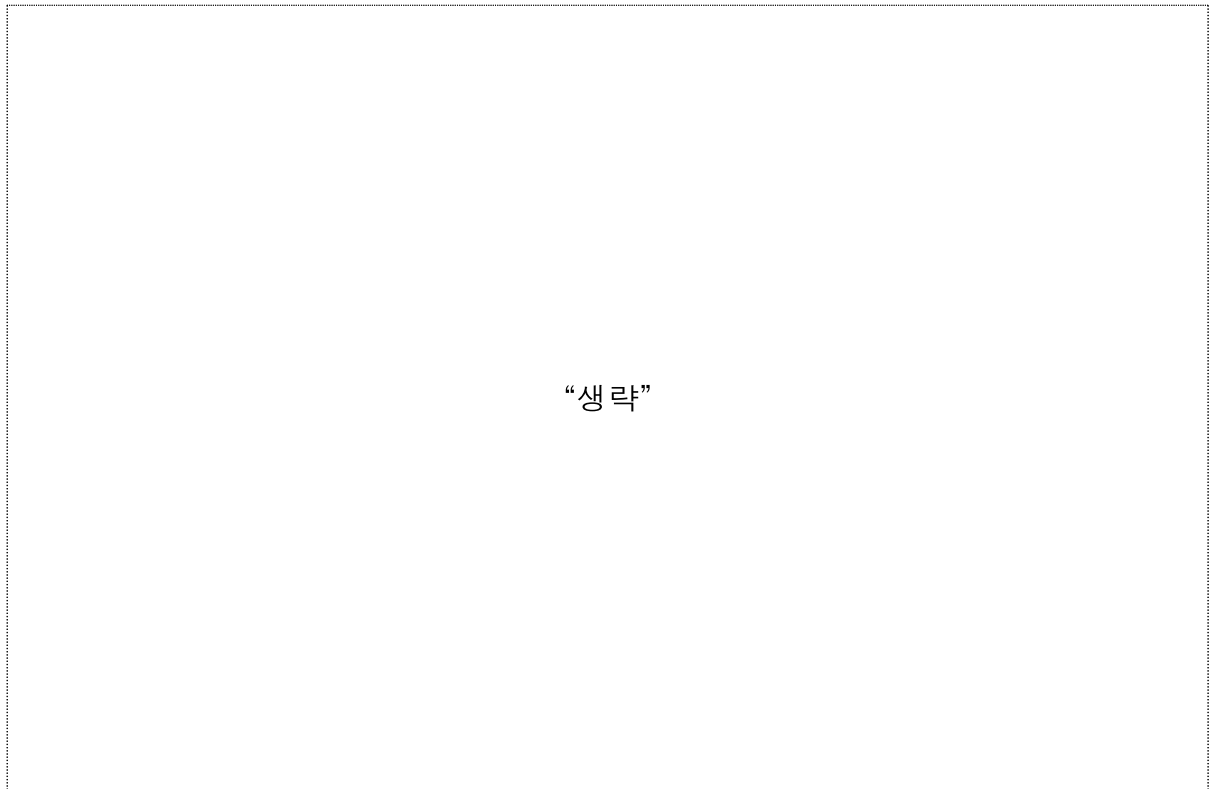
한편, 감사기간 중 ㉮㉮㉮에 대한 2차 문답 시 ㉮㉮㉮의 동의를 받아 ㉮㉮㉮의 인터넷망 이메일 발·수신 내역을 확인하던 중

앞서 감정평가법인이 주식회사 ▶▶의 이의제기를 수용하여 본건 국유재산에 대해 재감정평가를 진행하기 전 2022. 11. 1. ㉮㉮㉮는 감정평가법인에 [그림 4]의 ‘재감정평가 의뢰문서’를 작성²¹⁾하여 직인을 날인한 후 감정평가법인에 인터넷망 이메일을 통해 송부한 사실을 확인하였는데

20) ㉮㉮㉮ 2차 문답서(2023. 7. 7.)에 따르면 업무용PC로 매매계약서 및 토지사용승낙서를 작성하고 개인 휴대폰으로 촬영 후 해당 사진 파일을 웹메일로 발송하였다고 진술함

21) 통상적으로 재감정평가 시 국유BPM을 통해 기존 감정평가결과를 반송하고 재감정된 결과를 재수신하고 있어 별도의 ‘재감정평가 의뢰문서’가 필요 없으나, 이번 건의 경우 감정평가법인 확인 결과 감정평가법인에서 재감정평가 의뢰문서를 발송해달라는 요청을 했던 것으로 확인됨

[그림 4] 임의로 작성된 재감정평가 의뢰문서



K-Wings에 해당 문서의 문서번호를 조회한 결과 해당 문서 번호는 ‘최초감정평가 의뢰문서’의 문서번호인 것으로 확인되면서, 해당 ‘재감정평가 의뢰문서’는 ■■■■가 임의로 작성하여 무단으로 직인을 날인한 후 감정평가법인에게 교부된 것으로 확인되었고

2023. 7. 10. ■■■■는 ‘재감정평가 의뢰문서’를 임의로 작성 후 무단으로 직인 날인하여 감정평가법인에 송부한 내용에 대해서도 사실임을 인정²²⁾하였다.

위와 같이 ■■■■는 국유재산처분기준에 따른 승인자(국유재산매각 심의회 심의대상)의 처분승인도 없이 감정평가를 진행하여 주식회사 ▶▶으로부터 매각보증금을 수령한 사실이 있고

22) 2023. 7. 10. ■■■■에게 별도 확인 결과, 해당 사실을 인정함

감정평가의뢰 문서, 매매계약서 및 토지사용승낙서를 임의로 작성 후 문서발송대장에 기록하지 않은 채 무단으로 직인을 날인하여 감정평가법인과 주식회사 ▶▶에게 교부한 사실이 인정되므로 이는 「취업규칙」 제3조를 위반하여 「인사규정」 제44조제1호, 제3호 및 제5호²³⁾의 징계대상에 해당한다.

한편, 2023. 7. 4 ㉡㉡㉡가 주식회사 ▶▶ 등 민원인들로부터 금품등을 수수했는지를 점검하기 위해 ㉡㉡㉡가 임의제출한 개인 보유계좌의 입금내역을 모두 확인한 결과²⁴⁾, 주식회사 ▶▶ 등 민원인들로부터 국유재산 업무처리 관련한 대가명목으로 금품등을 수수한 사실은 없는 것²⁵⁾으로 확인되었다.

4. 조치할 사항

사장은 처분승인 없이 매각보증금을 수령하고 임의로 감정평가의뢰서, 매매계약서 및 토지사용승낙서를 작성 후 무단으로 직인 날인하여 교부하는 등 「취업규칙」 제3조를 위반하여 「인사규정」 제44조제1호, 제3호 및 제5호에 해당하는 ㉡㉡㉡ 대리(5급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(정직) 처분하시기 바랍니다.(징계)

별첨 : 관련자 문답서 각1부. 끝.

23) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
3. 직무태만한 직원
5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원

24) ㉡㉡㉡가 보유하고 있는 5개 은행에 대한 2021. 2. 1. ~ 2023. 6. 29. 기간 중 입금내역을 확인한 결과, 특이 입금내역은 없었으며 ㉡㉡㉡가 담당하고 있던 필지의 고객이름과 입금자명이 일치하는 건도 없었음

25) ㉡㉡㉡는 문답에서 결단코 금품이나 향응을 수수한 사실이 없다고 진술하고 있고, 주식회사 ▶▶도 2023. 7. 3. 광주전남지역본부 ㉡㉡㉡ 부장과의 면담 과정에서 ㉡㉡㉡에게 금품이나 향응을 제공한 사실이 전혀 없다고 말함